

1501450-61.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... deste, é conhecido ponto de tráfico, sendo que o réu fora avistado sentando em uma cadeira, o que justificou a suspeita e consequentemente a abordagem. Em minuciosa, junto ao corpo do réu, havia a droga descrita na inicial, bem como aproximadamente R\$ 70,00. Indagado, o réu acabou por confessar que a droga lhe pertencia para fins de tráfico que realizava reiteradamente em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501450-61.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501450-61.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296398/2021 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 21121942 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 1288/21/324 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 2296398 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO PATRICK ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1. THIAGO PATRICK ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, trazia consigo, para fins de repasse a terceiros, no caso, 41 pinos de cocaína, 43 porções de maconha e 93 pedras de crack, substâncias entorpecentes e sabidamente causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a Lei.

O réu foi notificado.

Defesa prévia foi apresentada.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado e, em audiência de instrução debates e julgamento, foram ouvidas

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, procedendo-se, enfim, ao interrogatório.

Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a consequente condenação do réu. A defesa, preliminarmente, requereu a conversão do julgamento em diligência para apuração de eventual ação ilícita de corrupção ativa por parte dos agentes policiais. No mérito, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a aplicação da redução máxima de pena prevista na Lei de Drogas, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e fixação de regime inicial para cumprimento de pena diverso do fechado, com final reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2. Rejeito a preliminar, tendo em vista que a diligência em questão está preclusa, sendo meramente protelatória e impertinente e inconclusiva à apuração dos fatos em questão.

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls., que apontou resultado positivo para cocaína, não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa.

O réu, interrogado, negou a acusação, dizendo que estava no local dos fatos, um bar, onde foi para comprar maconha com sua esposa quando foi abordado por policiais que nada encontraram consigo. Contudo, fizeram diligência nas redondezas e apresentaram droga que lhe não pertencia, mas a ele injustamente imputaram, acusando-o de tráfico, sendo assim conduzido à Delegacia de Polícia.

Tal versão, contudo, além de pouco crível, não encontra respaldo isento no conjunto probatório produzido à luz do contraditório.

A prova oral, por sua vez, corroborou os fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas, notadamente os policiais militares, de maneira firme e coerente, informaram que o local dos fatos, ou pelo menos a proximidade deste, é conhecido ponto de tráfico, sendo que o réu fora avistado sentando em uma cadeira, o que justificou a suspeita e consequentemente a abordagem. Em minuciosa, junto ao corpo do réu, havia a droga descrita na inicial, bem como aproximadamente R\$ 70,00. Indagado, o réu acabou por confessar que a droga lhe pertencia para fins de tráfico que realizava reiteradamente em sistema de turnos, sendo o dinheiro produto desta atividade ilegal. Enfim, foi o réu conduzido preso até a Delegacia de Polícia.

Já as testemunhas arroladas exclusivamente pela defesa, companheira e vizinha do réu, disseram que não havia qualquer droga em poder dele, sendo que os policiais acabaram por apresentar droga que lhe não pertencia, acusando-o injustamente de tráfico, chegando, inclusive, a solicitar quantia em dinheiro para deixar de realizar o ato de ofício de sua prisão. Ora, diga-se desde já, que tais depoimentos não podem ser levados em conta por suspeitos, tendo em vista a relação de companheirismo e vizinhança dos depoentes com o réu, o que os torna indignos de crédito.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter a ré realizado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

O conceito de suficiência, não se confunde, para efeito de condenação, com isenção total de eiva indubitativa, consiste, pois, na firme possibilidade de afirmação da realidade do fato imputado e de definição de sua autoria, no contexto das comprimidas fronteiras humanas da capacidade de apreensão dos elementos probatórios e de reconstituição do episódio delituoso. Prova suficiente não é nem pode ser penhor de certeza plena, de que somente os deuses são senhores. Daí se afigura irreal e meramente retórico o emprego de expressões como "prova categórica", "prova cabal", e outras do gênero.

Bem assim, há prova suficiente de que a substância entorpecente foi encontrada em poder do réu, o que, por si só, autoriza a condenação.

Autoriza porque, desta forma, o réu praticou a conduta típica prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, incidindo em pelo menos um dos verbos descritos na figura típica, qual seja, "trazer consigo".

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse, o fim de mercancia ilícita está demonstrado ante as peculiaridades do caso, ou melhor, a quantidade, diversidade e a forma em que o entorpecente estava separado e acondicionado, bem como ser o local conhecido ponto de tráfico o encontro de dinheiro e, ainda a confissão informal do réu de que atuava reiteradamente no tráfico em sistema de turnos, apontam para fins de comercialização, para repasse a terceiros.

O fato da substância entorpecente ter sido encontrada em poder do réu, inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa verossímil, fazendo incidir sobre ela presunção de culpabilidade.

No caso presente, o réu não fez prova suficiente nesse sentido, pois invertendo-se o ônus da prova, a suficiência probatória, agora para afastar ou, pelo menos, estabelecer a dúvida sobre a acusação, compete a ele.

A base das justificativas do réu está no fato do entorpecente a ele pertencer em parte para uso próprio e que o restante teria sido forjado pelos milicianos.

Entretanto, restou o réu no terreno do alegar por alegar, uma vez que nada demonstrou de apto a macular o depoimento dos agentes de autoridade, não bastando para tanto eventuais depoimentos de testemunhas por ele indicadas, todas suspeitas. Ora, não se diga que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

Por fim, em razão das peculiaridades do caso, tudo leva a crer que o dinheiro encontrado era produto do ilícito, não se logrando provar o contrário, ou seja, sua origem lícita, sendo de rigor seu perdimento a favor da União, como efeito da condenação, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação.

Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena-base deve ser aumentada em um terço, tendo em vista a reincidência específica, consoante certidão lançada no apenso próprio, tornando-se, assim, definitiva, na ausência de outras condições modificadoras, destacando-se, então, que em razão desta agravante não faz jus ao benefício da substituição da pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Em razão das condições econômicas do réu, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal, não se aplicando a prevista no Código Penal, tendo em vista o princípio da especialidade.

3. Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu THIAGO PATRICK ALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Não faz o réu jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado inclusive ao hediondo. Mesmo se isso não bastasse, o delito em questão está capitulado em Lei Especial (nº 11.343/06), e tal, em seu artigo 33, § 4º, veda expressamente o aludido benefício, o qual nada tem de inconstitucional, pois apenas atende ao princípio de individualização da pena, observando a gravidade intrínseca do crime em questão, não sendo demais lembrar ser o réu reincidente específico. Tratando-se de crime equiparado ao hediondo e a reincidência do réu, a pena deverá ser cumprida no regime inicial fechado, em inteligência ao artigo 33, do Código

Penal e artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, mas notada e precipuamente, porque assim recomendam os elementos concretos e individualizados, ante a gravidade do tráfico em questão, que na situação concreta, não provém de simples abstrações, suposições ou meras presunções, mas, sim, da situação fática descrita na denúncia, consistente na apreensão de razoável quantidade de droga diversa, acondicionada em diversos invólucros, droga essa destinada à venda reiterada em conhecido ponto de tráfico, por réu reincidente específico, trabalhando em sistema de turnos, o que não só põe em relevo a periculosidade do agente, como também justifica e autoriza regime inicial mais gravoso.

Pelo mesmo motivo, não tem o réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito em questão, tráfico ilícito de maconha, crack e cocaína, por indivíduo reincidente específico, havendo, ainda, em seu poder dinheiro proveniente desta ilegal atividade, de nefastas consequências para a sociedade, a qual, assim, deve ser preservada.

Determino, ainda, o perdimento, a favor da União, do dinheiro apreendido, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal, devendo-se ser entregue ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, procedendo-se nos termos do artigo 60 e seguintes, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA